

1528449-54.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... como anotações de contabilidade do tráfico, e a quantia de R\$ 377,65 em espécie (v. boletim de ocorrência de fls. 35/38; auto de exibição e apreensão de fls. 06/08; laudo de constatação de fls. 08/11).

Pois bem.

Segundo o apurado, policiais militares estavam em patrulhamento no local dos fatos, região conhecida pelo tráfico de drogas, momento em que visualizaram a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1528449-54.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1528449-54.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TAYNA GARCEZ DE AVIZ

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de TAYNA GARCEZ DE AVIZ, com 21 anos de idade na data dos fatos, qualificada às fls. 15, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

No dia 21 novembro de 2021, segunda-feira, por volta das 18h00min, na Rua Iracema Capellato Arruda, nº 1 - Cidade Ademar, nesta cidade e comarca, TAYNA GARCEZ DE AVIZ, com 21 anos de idade na data dos fatos, qualificada às fls. 15, trazia consigo e guardava em uma mochila para fins de comércio: 19 invólucros plásticos de maconha (THC), totalizando 19,4 gramas da substância, 198 microtubos plásticos do tipo "eppendorf" de cocaína, totalizando 83 gramas da substância e 165 invólucros plásticos de cocaína (crack), totalizando 39,8 gramas da substância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, bem como anotações de contabilidade do tráfico, e a quantia de R\$ 377,65 em espécie (v. boletim de ocorrência de fls. 35/38; auto de exibição e apreensão de fls. 06/08; laudo de constatação de fls. 08/11).

Pois bem.

Segundo o apurado, policiais militares estavam em patrulhamento no local dos fatos, região conhecida pelo tráfico de drogas, momento em que visualizaram a denunciada

rodeada de vários indivíduos, que, ao avistarem os policiais, tentaram se evadir. A denunciada foi detida na posse de uma mochila. Em seu interior foram localizadas 19 porções de maconha, 198 pinos com cocaína, 165 porções em saquinhos de pedra de crack, um caderno com a contabilidade do tráfico e R\$ 377, 65 em cédulas e moedas. Antes mesmo da revista pessoal, a denunciada informou que estava na via pública vendendo entorpecentes em razão de estar passando necessidades.

Constatada a flagrância delitiva, a denunciada foi levada à delegacia.

No interrogatório em solo policial, a denunciada declarou que realmente estava no local vendendo drogas, sendo que estas estavam dentro de uma mochila em seu poder. Não soube dizer quem é o fornecedor. Ganha por dia R\$ 100,00/R\$ 150,00. É a terceira vez que é presa por tráfico, sendo que as anotações que estão no caderno são suas (v. interrogatório de fls. 12).

O laudo de constatação, às fls. 08/11, confirmou a presença de THC e cocaína nas substâncias apreendidas em posse da denunciada.

Prisão preventiva (50/54).

Em 29/11/21, recebida a denúncia (fls. 76/77).

Ré citada. Defesa prévia (fls. 87/89).

Manutenção da denúncia (fls. 103/104).

Laudo toxicológico (fls. 117/119).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), no boletim de ocorrência (fls. 35/38), no auto de exibição e apreensão (fls. 6), no laudo de constatação (fls. 113/116), no laudo toxicológico (fls. 117/119), no laudo grafotécnico (fls. 108/112), e nas demais provas produzidas.

A autoria também é certa: a prova oral produzida em sede investigativa foi corroborada pela judicial.

O policial militar Manoel disse que estava em patrulhamento, em região conhecida como ponto de drogas, quando avistou a ré, perto dela um grupo de viciados.

Encetada a abordagem. Os viciados conseguiram se evadir. Conseguiu a prender a ré.

A mesma estava de posse na mochila. No interior da mesma os entorpecentes e certa quantia dinheiro, em notas miúdas. A ré confessou, no local, a prática do crime.

Seu colega de farda, Adriano, por sua vez, prestou igual depoimento, avistou a ré e terceiros. Os terceiros conseguiram se evadir. A ré não conseguiu se evadir. Foi presa de posse da mochila, no interior cocaína drogas e cocaína de dinheiro. A exemplo do que disse seu parceiro, a ré confessou o crime. Disse que ganhava R\$ 100,00 por dia.

A ré, no interrogatório judicial, confessou os fatos. Disse que não conseguiu se evadir, pois estava com o pé machucado, e que as anotações constantes do caderno apreendido, objeto do laudo de fls. 108/112, emaram de seu punho.

Passo a individualizar a pena.

Nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a pena mínima é 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na primeira fase da fixação da pena-base, nada a considerar.

Na segunda fase, compenso a reincidência específica por tráfico, 1519680-91.2020.8.26.0228 com a confissão da Ré, mantendo-se a pena no patamar da fase anterior.

Na terceira fase, dada a reincidência por crime congênere (fls. 43/44: processo 1519680-91.2020.8.26.0228) inviabiliza a aplicação do redutor previsto no art. art. 33, § 4º, da Lei de Regência.

A pena fica estabelecida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O regime prisional inicial, em vista da reincidência específica e a personalidade voltada à prática delitiva, é o de reclusão, fechado. A Ré, de fato, tem três filhos, nenhum deles sob sua guarda, mas, sim, de terceiros, o que impede que se fale em regime diverso mais brando, pois o quadro revela a inexistência de preocupação maternal.

Pelos mesmos motivos do parágrafo anterior e desassossego que traria a liberdade da Ré à sociedade, descabe falar em recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno a ré, TAYNA GARCEZ DE AVIZ,

com 21 anos de idade na data dos fatos, qualificada às fls. 15, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial, fechado, e 500 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Indefiro eventual recurso em liberdade.

Determino a destruição da substância entorpecente e o perdimento do dinheiro em favor da União. Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 15 de março de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.